

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 98/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด พิษณุโลก
นาย นกแก้ว เพชร เทียม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 84

ป.วิ.อ. มาตรา 226

เกิดเหตุเวลากลางคืนใกล้เวที่ชกมวยซึ่งมีแสงสว่างเห็นได้ถนัด แม้ไม่มี
ประจักษ์พยานเห็นจำเลยยิงผู้ตาย แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อเสียงปืนดัง ขึ้นมี บ.
พยานซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมองไปตามเสียงปืนเห็นจำเลยกับพวกอีก 1 คน ยืนถือ
อาวุธปืนอยู่คนละกระบอกแล้ววิ่งผ่าน ม. พยานอีกคนหนึ่งเข้าป่าไป ขณะนั้นเจ้า
หน้าที่สายตรวจทราบเหตุทางวิทยุจึงขับรถมาซึ่งที่เกิดเหตุพบจำเลยกับพวกคนหนึ่ง
เดิน อยู่จึงขอตรวจค้นจำเลยกับพวกวิ่งหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจจับจำเลยได้พร้อมอาวุธ
ปืนแล้วพาจำเลยมาซึ่งที่เกิดเหตุ ม. ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเบิกความว่าจำเลยเป็นคน
แปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งวิ่งผ่านพยานหนีเข้าป่าไปและหลังเกิดเหตุสืบกว่าวัน บ. มาดู ตัว
จำเลยและยืนยันว่าจำเลยเป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งจำนวนสองคนที่ยืนถืออาวุธ
ปืนอยู่ในที่เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุมีแต่จำเลยกับพวกเท่านั้นที่ถืออาวุธปืนอยู่ เสียงปืน
ดัง มาจากกลุ่มของจำเลยกับพวกซึ่งมีเพียง 2 คน พฤติการณ์ดังนี้ถ้า จำเลยไม่ได้ยิง
พวกของจำเลยก็ต้องยิงการที่จำเลยวิ่งหนีไปพร้อมกับพวกโดยถืออาวุธปืนไปด้วย
แสดงว่าจำเลยกับพวกมีเจตนาร่วมกันที่จะยิงผู้ตาย พยานโจทก์ดังกล่าวจึงฟังได้ว่า
จำเลยร่วมกับพวกใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยกับพวกอีกคนหนึ่งได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนลูกซองของสันคนละครบอกลงมายังนายเลี่ยม ขุนโต ถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าพนักงานจับจำเลยได้ในวันเกิดเหตุ พร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซองของสันไม่มีหมายเลขทะเบียน 1 กระบอ กกับกระสุนปืน 1 นัด จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 394/2531 ของศาลชั้นต้น ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288 นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 394/2531 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ลงโทษจำคุก 20 ปี ให้นับโทษต่อจากโทษคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 394/2531 ของศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบและจำเลยไม่โต้แย้งว่า ผู้ตายถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตายตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ เมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นนายบุญช่วย แพงขาวนา ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมองไปตามเสียงปืนเห็นคนแปลกหน้า 2 คน ยืนถืออาวุธปืนอยู่คนละครบอกลงมายังผ่านนายไหม สิงห์รอ หันเข้าป่าไป สืบตำรวจเอกถวิล แสนสม ตำรวจสายตรวจทราบ

เหตุทางวิทยุจึงขับรถมาอย่างที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพลตำรวจจนพลพบจำเลยนี้กับพวก
คนหนึ่งเดินอยู่จึงขอตรวจค้นจำเลยกับพวกวิ่งหนีพลตำรวจจนพลจับจำเลยได้พร้อม
อาวุธปืน สืบตำรวจเอกถวิลพาจำเลยมาอย่างที่เกิดเหตุ นายไหมซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเบิก
ความเป็นพยานโจทก์อ้างว่าจำเลยเป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งวิ่งผ่านนายไหมหนีเข้า
ป่าไปตำรวจดำเนินคดีแก่จำเลยข้อหาใช้อาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
และสืบทราบว่านายบุญช่วยเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่คนร้ายยิงผู้ตายจึงตามนายบุญช่วย
มาดุดัวจำเลยหลังเกิดเหตุสืบกว่าวัน นายบุญช่วยมาเบิกความเป็นพยานโจทก์อ้างว่า
จำเลยเป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งไนจำนวน 2 คน ที่ยืนถืออาวุธปืนอยู่ในที่เกิดเหตุ คดี
มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นคนแปลกหน้าที่ยืนถืออาวุธปืนอยู่ในที่เกิดเหตุ แล้ว
วิ่งหนีไปหรือไม่ และจำเลยนี้ได้ใช้อาวุธยิงผู้ตายหรือร่วมกับพวกยิงผู้ตายหรือไม่
ปัญหาว่าจำเลยเป็นคนแปลกหน้าไนคินเกิดเหตุหรือไม่ โจทก์มีนายไหมซึ่งได้เห็น
จำเลยอีกภายหลังเห็นคนแปลกหน้าวิ่งผ่านไปเพียง 2-3 ชั่วโมง กับนายบุญช่วยซึ่งได้
เห็นจำเลยอีกหลังจากเห็นคนแปลกหน้าถืออาวุธปืนอยู่ในที่เกิดเหตุและวิ่งหนีไปสืบ
กว่าวันมาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งไน 2 คน ที่เป็นคนร้าย
ยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย ศาลฎีกาเห็นว่า คนร้ายทั้งสองเป็นคนแปลกหน้าย่อมมี
ลักษณะเด่นสะดุดตาพยาน ทั้งจำเลยนี้มีลักษณะเตี้ยตรงตามลักษณะคนร้ายที่พยาน
ทั้งสองเบิกความถึง ยิงพิเคราะห์ภาพถ่ายตามเอกสารหมาย จ.2 จะเห็นว่าจำเลยมี
ลักษณะเตี้ยเป็นพิเศษเป็นลักษณะเด่นชัดให้จำได้ง่าย พยานได้เห็นจำเลยหลังจาก
เห็นคนร้ายวันเกิดเหตุไม่นานย่อมจะจำคนร้ายได้ แม้เกิดเหตุกลางคิน แต่เกิดเหตุ
ใกล้เวทีชกมวยย่อมมีแสงสว่างเห็นได้ถนัดและไม่ปรากฏว่าพยานรู้จักจำเลยมาก่อน
จึงไม่มีสาเหตุกับจำเลยทั้งไม่มีส่วนได้เสียไนคดีหรือเป็นญาติกับผู้ตายจึงไม่มีเหตุ
ต้องสงสัยว่าพยานจะเบิกความปรักปรำจำเลย จึงเชื่อได้ว่าจำเลยเป็นคนแปลกหน้า
คนหนึ่งที่พยานเห็นไนเวลาเกิดเหตุ ที่จำเลยอ้างว่าได้ยืนดูศพผู้ตายประเดี๋ยวนึงจึง
กลับไปนั้น เห็นว่าเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ได้เพราะจำเลยพกอาวุธปืนอยู่ในเวลาเกิดเหตุ

คำพิพากษานี้เป็นตัวอย่างของการวินิจฉัยข้อเท็จจริงขณะเกิดเหตุไม่มี
ประจักษ์พยานเห็นเหตุการณ์ว่าใครเป็นคนร้ายที่ยิงผู้ตาย ดังนั้นจึงต้องพิเคราะห์ข้อ
เท็จจริงจากพยานแวดล้อมใกล้เคียงทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เพื่อวินิจฉัยข้อ

เท็จจริงไปถึงถึงนำนักพยานหลักฐานโจทก์ว่ามีน้ำหนักมั่นคงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่ พยานบุคคลซึ่งเป็นพยานแวดล้อมใกล้ชิดที่สำคัญมี 2 ปาก คือ พยานปากแรกอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ หลังเสียงปืนดัง มองไปทางเสียงปืนก็เห็นชายแปลกหน้า 2 คน คือ จำเลยกับพวกยืนถือปืนคนละกระบอกพยานอีกปากหนึ่งเห็นจำเลยกับพวกวิ่งผ่านมาทางพยานและหนีเข้าป่าไปขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน แต่สถานที่เกิดเหตุเป็นบริเวณสนามมวยจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้เวทีมวยมีแสงสว่างเห็นได้ถนัด หลังเกิดเหตุก็ยืนยันว่าจำเลยเป็นหนึ่งในชายแปลกหน้าที่พบเห็น สิ่งที่สนับสนุนการจดจำของพยานทั้งสองได้อีกประการหนึ่งก็คือ จำเลยมีลักษณะเตี้ยเป็นพิเศษเป็นลักษณะพิเศษที่ทำให้จดจำได้ง่าย พยานมีความเป็นกลางไม่มีสาเหตุกับจำเลยมาก่อน ในส่วนของจำเลยก็มีพิรุธ คือ วิ่งหลบหนีขณะเจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุม เมื่อจับตัวได้ก็พบอาวุธปืน ซึ่งจำเลยนำสืบพัวพันเข้ามาว่าได้ไปชมการชกมวยในวันที่เกิดเหตุด้วยเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วพยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้ แม้ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้ยิงผู้ตายก็ตาม ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ และพอที่จะยกขึ้นเทียบเคียงเพื่อประกอบการพิจารณากรณีมีแต่พยานแวดล้อม ไม่มีประจักษ์พยาน แต่ก็มีน้ำหนักพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้ มีดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1346/2530 โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นเหตุการณ์ขณะจำเลยข่มขืนและฆ่าเด็กหญิง พ. แต่โจทก์มีพยานมาเบิกความว่าเห็นชายคนหนึ่งวิ่งไล่เด็กผู้หญิง พยานจำไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะยืนดูอยู่ห่าง ปรากฏว่าเวลาที่พยานเห็นเหตุการณ์นั้นตรงกับเวลาที่เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุเล็กน้อยพยานได้พบจำเลยอยู่ตรงบริเวณใกล้กับที่พบศพเด็กหญิง พ. จำเลยสวมเสื้อผ้าเช่นเดียวกับเสื้อผ้าของชายที่วิ่งไล่เด็กผู้หญิง ทั้งพฤติการณ์ของชายและเด็กผู้หญิงที่พยานเห็นนั้นก็ตรงกับข้อเท็จจริงตามคำรับสารภาพของจำเลย ประกอบกับได้ความว่า การทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพของจำเลยได้ความว่า การทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพของจำเลยนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องคอย

ถามจำเลยทุกชั้นตอน และบางครั้งเมื่อผู้แสดงแทนผู้ตายทำไม่ถูกต้อง จำเลยก็บอกให้ทำใหม่ให้ถูกต้องซึ่งเป็นเหตุผลแสดงว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจดังนี้ ฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 868/2531 โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นจำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนเล็กกลยิงกราดผู้เสียหายและผู้ตายในโรงภาพยนตร์ แต่มีพยานแวดล้อมโดยผู้เสียหายคนหนึ่งเห็นจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุในเวลาใกล้เคียงกับขณะเกิดเหตุ สอดคล้องกับคำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลย จำเลยรับสารภาพทั้งชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนต่อหน้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ทั้งยังนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและขอขมาต่อผู้เสียหายและบิดามารดาของผู้ตายด้วยความสมัครใจเพราะสำนึกผิดและโดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชนและต่อหน้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ทั้งยังนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและขอขมาต่อผู้เสียหายและบิดามารดาของผู้ตายด้วยความสมัครใจเพราะสำนึกผิดและโดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชนและสื่อมวลชน พยานโจทก์ทุกปากไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย ไม่มีเหตุผลที่จะให้การปรักปรำจำเลย พนักงานสอบสวนก็ให้ความเป็นธรรมแก่จำเลย ในวันพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น จำเลยก็ยังให้การรับสารภาพในตอนต้น แม้ต่อมาจะกลับให้การปฏิเสธแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยแล้ว จำเลยก็มีได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาเชื่อว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงตามฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4437/2531 ผู้ตายขี่รถจักรยานสองล้อไปเก็บผักนึ่งบริเวณท้องนา ต่อมาพบผู้ตายถูกข่มขืนกระทำชำเราใกล้กับสถานีทดลองข้าวซึ่งจำเลยทำงานอยู่พบเส้นผมประมาณ 20-30 เส้น กับขนที่อวัยวะเพศ 1 เส้น คกอยู่ที่กองเลือดในที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้นำตัวอย่างเส้นผมและขนจากอวัยวะเพศของจำเลยและของพนักงานสถานีทดลองข้าวดังกล่าวรวม 8 คน ไปตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกับเส้นผมและขนจากอวัยวะเพศของกลาง ผลการตรวจลักษณะภายนอกและการตรวจนำเหลืองทางวิทยาเชื่อว่าเส้นผมบางเส้นและขนจากอวัยวะเพศของกลางเป็นของ

จำเลยโดยมีนายแพทย์ผู้ตรวจพิสูจน์มาเบิกความรับรองว่า วิธีการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวสามารถยืนยัน ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และยังพบร่องรอยบาดแผลขีดข่วนที่ร่างกายของจำเลยอีกหลายแห่งอันเกิดจากการดิ้นรนต่อสู้ของผู้ตาย ดังนี้ พยานหลักฐานโจทก์ฟังลงโทษจำเลยฐานข่มขืนกระทำชำเราและฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277วรรคแรก,289(7) ได้. สุพิศปราณีตพลกรัง.